



PUTUSAN
Nomor 982 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUYITNO, bertempat tinggal di Dusun Panjen, RT 05, RW 01, Desa Jenggolo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Machfudz, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Upa Jiwa Nomor 17c Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya;
2. **PT. BPR LESTARI NUSANTARA INDONESIA**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 256 A, Tuban;
3. **PT. BALAI LELANG BANDUNG**, beralamat di Jalan Gunung Batu ruko happle kafling G, Bandung, Jawa Barat;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 49, Tuban;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 982 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menetapkan dan memerintahkan untuk menangguhkan/menghentikan sementara penerbitan risalah lelang kepada pemenang lelang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II, untuk mencabut dengan membatalkan permohonan lelang di KPKLN Surabaya;
4. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas permohonan Tergugat II melalui Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat I untuk menangguhkan dan tidak menerbitkan surat risalah lelang bagi pemenang lelang atas obyek *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan dalam Perkara 05/Pdt.G.S/2016/PN Tuban yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat IV untuk mencabut surat pengantar SKPT lelang yang dimohon oleh Tergugat I berdasarkan Surat Nomor S-3722/MKN.10/KNL.01/2021, tertanggal 09 Agustus 2021;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Tbn, tanggal 6 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 982 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 440/PDT/2022/PT.SBY, tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Tbn *juncto* Nomor 440/PDT/2022/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan tingkat banding;

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 982 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding/Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan mempermasalahkan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat sedangkan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1100/45/2021 obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah beralih ke pihak lain yakni pemenang lelang atas nama Fransisca Lipin, maka pemenang lelang tersebut harus ditarik sebagai pihak untuk membuat terang dan sempurna gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUYITNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUYITNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 982 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 982 K/Pdt/2023